

0016753-06.2004.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Uelinton Chileno Martins. e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

Uelinton Chileno Martin, já qualificado nos autos, requer a sua Reabilitação Criminal relativa à condenação neste juízo à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 86 dias-multa pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0016753-06.2004.8.26.0127

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Uelinton Chileno Martins. e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

Uelinton Chileno Martin, já qualificado nos autos, requer a sua Reabilitação Criminal relativa à condenação neste juízo à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 86 dias-multa pela prática de crime previsto no artigo 12, caput, c.c. o artigo 18, inciso III, ambos da Lei nº 6.368/76, e artigo 1º da Lei nº 2252/54 e artigo 304, c.c. o artigo 297, todos c.c. o artigo 69, estes do Código Penal (fls. 224/236 dos autos principais).

Veio a petição acompanhada de documentos necessários.

O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (fls.

31).

É o necessário.

D E C I D O.

O requerente faz jus a reabilitação criminal por ter demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 94 do Código Penal.

O requerente cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade imposta, com a subsequente decisão de extinção da punibilidade pelo cumprimento na data de 08/02/2013. Também, foi concedido indulto em 12/06/2013 quanto à pena de multa, decorrido, portanto, o prazo estabelecido pelo art. 94, do Código Penal (fls. 28).

Mais de dois anos se passaram desde o cumprimento da pena e o requerente demonstrou ter mantido bom comportamento público e privado, o que foi comprovado não só pela apresentação da certidão de antecedentes criminais que demonstra não ter respondido, nem estar respondendo a nenhum processo criminal (artigo 744, I, Código de Processo Penal), bem como pelos demais documentos juntados. Dessa maneira, conclui-se que o requerente goza de presunção de inocência, sendo possível o acolhimento do seu pedido.

Não há notícia de que o requerente esteja respondendo a outro processo criminal.

Ademais, a documentação apresentada dá conta do bom comportamento do requerente, indicando sua regeneração e há prova de residência no país.

Verifica-se, ademais, que os fatos por ele praticados não permitem o ressarcimento direto ao dono, eis que atingiu a coletividade.

Isto posto, cumpridas as exigências legais, defiro a reabilitação criminal de UELINTON CHILENO MARTIN, com referência ao processo nº 00016753-06.2004.8.26.0127, deste juízo, o que faço com fundamento no art. 93, do Código Penal. Anoto não ser mais obrigatória a revisão de ofício, pois a Lei nº 7.210/84 (LEP) derogou o Código de Processo Penal no capítulo sobre execução da pena, não vigorando mais o art. 746 (cf. JUTACRIM 91/177 e 637/296). Com o trânsito em julgado expeçam-se os ofícios e comunicações de praxe, bem como procedam-se as devidas anotações no sistema criminal.

Carapicuíba, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA